宝安福海和盛工业区东门路口“8·17”一般道路交通事故调查报告

2023年8月17日，宝安区福海街道天福路和盛工业区东门路口发生一起重型厢式货车与两轮电动车发生碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失109.7798万元。2023年9月24日，宝安交警大队将该起道路交通事故移送区安委办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安交警大队、宝安公安分局、市交通运输局宝安管理局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福海和盛工业区东门路口“8·17”一般道路交通事故是一起因司机违规驾驶，生产经营单位安全管理不到位而导致的一般生产经营性道路交通安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1. 事故发生单位概况

深圳市宝安区福永久久远货物运输部（以下简称久久远运输部），统一社会信用代码：92440300L7625590XY，成立日期：2014年9月30日，经营者：张某霞，实际负责人为张某霞的丈夫刘某强，类型：个体工商户，住所：广东省深圳市宝安区福永街道和平社区永福路163号（4013房），持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》粤交运管许可深字440300602294号，经营范围：普通货运。

2.肇事车辆及驾驶员情况

粤BMF270号重型厢式货车（以下简称肇事货车），车辆所有人：久久远运输部，品牌：东风牌，发动机号码：78471758，注册日期：2017年12月13日，发证日期：2022年12月5日，检验有效期至2023年12月30日，登记地址：广东省深圳市宝安区福永街道和平社区永福路163号（4013房），使用性质：货运，车辆尺寸：11990x2550x3990mm。

贺某明，久久远运输部员工、涉事货车驾驶者，持有《机动车驾驶证》准驾车型A2，初次领证日期：2001年12月31日，有效期限：2013-12-31至2023-12-31。持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》,从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员。有效起始日期：2022年9月16日，有效期限：2028年9月16日。

3.涉事电动摩托车及驾驶员情况

涉事两轮电动摩托车无车牌（以下简称涉事电动车），品牌：雅迪，车架号/电机号：77942213486867，电池信息：白色雅迪内置电池。

刘某贡（死者），无号码牌两轮电动车驾驶员。

4.事故单位安全管理情况

（1）有关人员情况

张某霞，久久远运输部经营者，负责运输部教育培训、档案管理等工作。

刘某强，张某霞的丈夫、久久远运输部实际负责人兼任安全员，负责运输部的安全管理、跟车培训、驾驶货车等工作。

贺某明，久久远运输部员工、涉事货车驾驶者，负责运输部货车驾驶。

（2）安全管理情况

①相关安全管理情况

久久远运输部编制了《驾驶人员安全操作规程（汇编）》《管理人员及驾驶人员安全生产教育培训考试》《车辆技术档案》《司机岗前安全生产培训考核记录》《新员工岗前三级安全教育卡》等文件，每月开展安全教育培训，对货车司机进行了跟车培训。

②安全管理不到位情况

1.久久远运输部安全管理不到位，其下属4辆经营性车辆在近两年内交通违法多达13次；

2.实施本单位安全生产教育和培训不到位[1]，安全生产教育和培训时间为半天[2]，员工教育和培训档案为事发后补，未如实记录安全生产教育和培训情况[3]；

3.未督促员工严格遵守本单位的《驾驶员行车操作规程》第3.2.2.3.1条的规定[4]；

（二）事故发生经过及现场情况

1. 事故发生经过

2023年8月17日9时20分许，贺某明驾驶肇事货车在宝安区福海街道天福路由北往南方向行驶至和盛工业区右转弯往西方向时，该车车身右侧与同方向行驶至该路段由刘某贡驾驶的无号牌两轮电动车车身左侧发生刮碰倒地，货车侧面防护装置由刘某贡身体上方经过后被粤BMF270号右侧车轮碾压，造成刘某贡当场死亡。

2. 事故现场情况

事发位置为福海街道天福路和盛工业区东门路口（见图1）；肇事货车由北往南方向行驶至和盛工业区右转弯往西方向（见图2）；涉事电动车在天福路由北往南方向行驶；刘某贡被粤BMF270号的肇事货车右侧车轮碾压（见图3）。

---

[1]《生产经营单位安全培训规定》第十二条：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。 生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

[2]《生产经营单位安全培训规定》第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[4]《安全生产操作规程》第3.2.2.3.条：在交叉路口右转弯时，按照以下要求进行操作：1）通过后视镜观察右侧后轮的行驶轨迹，为右侧后轮与路肩之间预留足够的转弯空间，同时观察两侧盲区内的交通情况，确认安全后，缓慢向右侧转向。



图 1 福海街道天福路和盛工业区东门路口



图 2 肇事货车向工业园区内部行驶



图 3 刘某贡被粤 BMF270 号的肇事货车右侧车轮碾压

3. 事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。刘某贡，男，68 岁，福建省漳浦县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)，事故造成的直接经济损失约人民币 1097798 元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，贺某明停车后立即拨打了 110 报警电话和 120 急救电话。医护人员到达现场后，对刘某贡进行抢救，经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接到报警后，宝安交警大队、福海街道应急管理办等有关部门相继赶往现场进行应急处置。经初步调查后，宝安交警大队、

福海街道分别将该事故情况上报给区总值班室。

（三）事故善后情况

福海街道办积极组织协调善后工作。久久远运输部与刘某贡家属达成了赔偿协议。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未发现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、第三方检测鉴定，认定事故直接原因是：贺某明安全意识淡薄，在驾驶侧面防护装置不符合规定的机动车借道右转弯时，未注意观察道路交通，疏忽大意，导致该起事故。

（一）直接原因分析

根据深圳市公安局交通警察支队宝安大队出具的《道路交通事故认定书》道路交通事故形成原因分析：贺某明安全意识淡薄，驾驶侧面防护装置不符合机动车机件技术标准，具有安全隐患的机动车借道右转弯时，未注意观察道路交通，疏忽大意，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款[5]及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款[6]的

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

规定，是导致该事故发生的根本过错；刘某贡无导致此事故发生的过错。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]病检字第188号）鉴定意见：刘某贡符合生前头面部、胸部及右上肢与钝性物体（如车辆、地面等）以碰撞、摔跌、碾压等方式造成颅脑损伤、胸腔脏器损伤及右上肢不全离断等严重的多发性损伤，导致急性呼吸、循环功能衰竭而死亡。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]痕鉴字第5605号）鉴定意见：1.粤BMF270号重型厢式货车右侧前部与刘某贡驾驶的无号码牌两轮电动车左侧接触碰撞刮擦成立。2.事故发生时，刘某贡处于两轮电动车驾驶位状态，粤BMF270号重型厢式货车右侧前部与刘某贡驾驶的无号码牌两轮电动车左侧接触碰撞刮擦，致刘某贡倒地摔跌进入货车底盘右侧，并被货车第三轴右侧轮挤压成立。

3. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]车鉴字第1191号）鉴定意见：刘某贡驾驶的无号码牌两轮电动车转向系、制动系、行驶系、照明信号装置（静态鉴定）符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）中的相关规定。

4. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]车鉴字第1192号）鉴定意见：1.粤BMF270号重型厢式货车

[7]《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款：驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。

转向系、制动系（静态鉴定）、行驶系、照明信号装置符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定。2.粤BMF270号重型厢式货车侧面防护装置不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定。

5. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]毒鉴字第5234号）鉴定意见：贺某明的血液中未检出有关精神药品和麻醉药品及代谢物成分。

6. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]酒鉴字第6575号）鉴定意见：贺某明的血液中未检出乙醇成分。

（三）间接原因

1. 久久远运输部组织实施本单位安全生产教育和培训不到位，实施安全生产教育和培训时间为半天；员工教育和培训档案为事发后后补，未如实记录安全生产教育和培训情况；未督促贺某明严格执行本单位的安全操作规程；未及时采取技术措施消除肇事货车侧面防护装置其下缘距地高580mm及驾驶员违规驾驶货车的事故隐患。

2. 刘某强履行安全管理职责不到位，其作为单位实际负责人，在明知单位下属经营性车辆存在多次交通违法的情况下，仍未严格实施本单位制定的各项安全管理制度以提升安全管理水平；未及时消除肇事货车侧面防护装置其下缘距地高过高的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）已由司法机关立案处理的人员

1. 贺某明安全意识淡薄，在驾驶侧面防护装置不符合机动车机件技术标准，具有安全隐患的机动车借道右转弯时，未注意观察道路交通，疏忽大意，应对本起事故负直接责任，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定的交通肇事罪。深圳市公安局交通警察支队宝安大队于2023年10月9日对贺某明采取刑事拘留强制措施。

2. 刘某强履行安全管理职责不到位，其作为单位实际负责人，在明知单位下属经营性车辆存在多次交通违法的情况下，仍未严格实施本单位制定的各项安全管理制度以提升安全管理水平；未及时消除肇事货车侧面防护装置其下缘距地高过高的生产安全事故隐患，对本起事故的发生负直接管理责任，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪。深圳市公安局交通警察支队宝安大队于2023年10月11日对刘某强采取刑事拘留强制措施。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

久久远运输部组织实施本单位安全生产教育和培训不到位，实施安全生产教育和培训时间为半天，员工教育和培训档案为事发后后补，未如实记录安全生产教育和培训情况；未督促贺某明严格执行本单位的安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除肇事货车侧面防护装置其下缘距地超高的事故隐患，

应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

单位及管理人员履行安全生产职责不到位，对货车驾驶人员安全生产教育和培训不足，未及时消除肇事货车侧面防护装置其下缘距地超高的事故隐患。货车驾驶员安全意识淡薄，违规驾驶货车转弯，未注意观察道路交通，疏忽大意。

七、事故整改和防范措施

（一）久久远运输部应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强单位安全生产管理，建立健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，健全公司安全生产规章制度和操作规程；

2. 加强对货车驾驶人员的安全教育和培训，增强员工安全意识，督促员工严格遵守法律法规和操作规程；

3. 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）交通运输相关部门应以此为戒，要切实落实好行业监

管责任。加强对交通运输单位的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故再次发生。